

조문별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

「해양이용영향평가등 재대행 승인 및 관리지침」

◇ 제·개정 이유

지속적으로 증가하고 있는 해양이용·개발사업에 대한 사전 해양환경성 검토와 사후 관리·감독을 체계적으로 수행하기 위하여 「해양환경관리법」에서 규정하던 해역이용협의 및 해역이용영향평가 제도에 관한 사항을 분리하면서 그 명칭을 해양이용협의 및 해양이용영향평가 제도로 변경하고, 해양이용영향평가대행자가 대행받은 해양이용영향평가등의 대행업무 일부에 대하여 재대행하고자 하는 경우 발주자의 승인을 받도록 하는 내용이 신설되는 등 「해양이용영향평가법」이 제정(법률 제19910호, 2024. 1. 2. 공포, 2025. 1. 3. 시행)됨에 따라, 법률에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 정하려는 것임.

◇ 주요내용

가. 목적(제1조)

- 지침 제정 목적

나. 지침 적용범위, 용어 정의(제2조~제3조)

- 관리지침의 적용범위, 본문에 사용되는 용어정의 등을 규정

다. 재대행가능 업무분야·재대행 자격요건, 재대행의 제한, 재대행계약의 원칙(제4조~제6조)

- 해양이용영향평가대행업무의 재대행에 관하여 재대행이 가능한 업무분

야, 재대행을 받을 수 있는 자의 자격요건 등에 관한 사항을 규정

- 해양이용영향평가대행업무의 재대행 제한사항, 대행자·재대행자의 준수 사항, 재대행계약 체결 시 계약의 원칙 등에 관한 사항을 규정

라. 재대행계약 승인신청서 제출, 재대행계약 승인, 계약의 적정성 검토, 재대행계약 변경·적정성 재검토 등(제7조~제12조)

- 재대행계약 승인신청서 제출시 첨부해야되는 서류·내용, 계약의 적정성 검토·승인, 적정성 검토시 「해양이용영향평가법」 제47조에 따른 협회 의견 요청, 재대행계약의 변경요구 등에 관한 사항을 규정

- 재대행승인 이후 설계변경에 의한 계약변경 등 재대행 계약의 변경, 재대행계약 변경에 따른 계약 적정성 재검토 등에 관한 사항을 규정

마. 재대행계약 금액의 지급·지급확인, 재검토기한(제13조~제14조)

- 재대행계약 체결 후 대행자와 재대행자간의 계약금액 지급, 발주자의 계약금액 지급여부 확인 등에 관한 사항을 규정
- 지침의 재검토기한을 규정